



INDOKOLÁSOK TÁRA

75. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE
2026. szeptember 29., kedd

Tartalomjegyzék

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végző előterjesztői indokolás a Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíjról szóló 218/2026. (IX. 28.) Korm. rendelethez	680
Végző előterjesztői indokolás az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2026. (IX. 28.) Korm. rendelethez	681

III. Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás

a Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíjról szóló 218/2026. (IX. 28.) Korm. rendelethez

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A Deák Ferenc Ösztöndíj program eddigi működési tapasztalatai, valamint a közigazgatási életpálya iránti motiváció növelése indokoltá teszi az ösztöndíjrendszer strukturális átalakítását. Ennek első lépéseként a tervezet átnevezi a programot, így a jövőben a Deák Ferenc Ösztöndíj helyett a Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíj elnevezés lesz használatos.

A Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíj kiváló karrierindító lehetőség valamennyi hazai jogi kar hallgatói számára. Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által a graduális képzésben részt vevő joghallgatók részére folyósított és az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozott ösztöndíj célja és funkciója egyrészt a kiemelkedő tanulmányi eredményt és közéleti teljesítményt felmutató hallgatók anyagi megbecsülése, másrészt a közigazgatás személyi állományának jövőbeli bővítése, pótlása, a leendő kollégák kinevelése.

A Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíjra a magyarországi jogi karok osztatlan nappali és levelező tagozatos, a szak elvégzéséhez szükséges kreditpontok meghatározott mértékét teljesítő joghallgatói nyújthatnak be pályázatot.

A Deák Ferenc Igazságügyi Karrier Ösztöndíjról szóló kormányrendelet részletesen meghatározza a pályázati feltételeket, a kiválasztás menetét és a kiválasztási bizottság működésének lényeges szabályait, az ösztöndíjban részesülő személlyel megkötendő szerződés alapvető feltételeit, a jogviszony szünetelésének, megszűnésének és megszüntetésének eseteit.

Az ösztöndíjast az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint visszafizetési kötelezettség terheli, ha a miniszter az ösztöndíj folyósítását azonnali hatállyal egyoldalúan, a kormányrendeletben meghatározott esetekben megszünteti.

Amennyiben az ösztöndíjas jogviszonya a tanulmányainak folytatására való képtelenség miatt szűnik meg, az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítására való jogosultságától esik, azonban visszafizetési kötelezettség nem terheli. Ilyen esetkör jellemzően a várandósság, a tartós betegség, a baleset vagy más váratlan, előre nem látható ok.

Megújulnak a Deák Jogászképzési Fórum működési keretei. A program meghatározó, központi elemévé a minisztérium kötelékében végzett közvetlen szakmai tevékenység és gyakorlati feladatellátás válik. Ezt a megerősített gyakorlati pillért egészítik ki és támogatják a Fórum keretében szervezett szakmai programok, valamint célzott képzések. Ez a megújult struktúra elsősorban a közvetlen kormányzati, kodifikációs és szakpolitikai tapasztalatszerzést szolgálja, garantálva a résztvevők érdemi és aktív integrációját a tárca szakmai tevékenységébe.

Végső előterjesztői indokolás**az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló****362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2026. (IX. 28.) Korm. rendelethez**

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (6) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

A kormányrendelet módosításának alapja a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 2008/48/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023. október 18-i (EU) 2023/2225 európai parlamenti és tanácsi irányelv 36. cikkének a hazai jogrendszerbe történő átültetését megvalósító, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény pénzügyi nehézséggel küzdő fogyasztóval kapcsolatos rendelkezései.

A törvényi szintű szabály szerint a fogyasztót, akinek vonatkozásában megállapítható, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásai teljesítése során nehézségekkel küzd, a hitelező a Családi Csődvédelmi Szolgálat által működtetett adósságkezelési tanácsadási szolgáltatóhoz irányítja.

A módosítás alapján a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szervei az adósságkezelési tanácsadási szolgáltatást együttesen működtetik, ennek keretében, hasonlóan a természetes személyek adósságrendezéséhez, a központi szerv szakmai irányítási jogkört is gyakorol a területi szervek felett. A pénzügyi nehézséggel küzdő fogyasztót a területi szervek látják el a számára szükséges szolgáltatással. A személyre szabott szolgáltatás lehetséges elemeit a központi szerv dolgozza ki a szakmai irányítás keretében.

Az Indokolások Tárát a Miniszterelnökség szerkeszti.

A szerkesztésért felelős: dr. Ducsay Zsuzsanna Ágnes.

A szerkesztőség címe: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.

Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <https://www.magyarkozlony.hu> honlapon érhető el.